

1501655-93.2021.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDO AWENSZTERN PAVLOVSKY

Comarca: Ferraz de Vasconcelos

Foro: Foro de Ferraz de Vasconcelos

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 04/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO HENRIQUE FELIX DO NASCIMENTO

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO AWENSZTERN PAVLOVSKY

Vistos.

PAULO HENRIQUE FELIX DO NASCIMENTO, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, isso ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ferraz de Vasconcelos

Foro de Ferraz de Vasconcelos

2ª Vara

Rua Santos Dumont, 1535, Ferraz de Vasconcelos - SP - cep 08531-100

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501655-93.2021.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501655-93.2021.8.26.0616

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO HENRIQUE FELIX DO NASCIMENTO

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO AWENSZTERN PAVLOVSKY

Vistos.

PAULO HENRIQUE FELIX DO NASCIMENTO, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, isso porque em 23 de julho de 2021, em horário e lugar indicados na inicial, trazia consigo, para fins de comercialização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 57 porções de maconha, com peso de 25,99g, e 07 porções de cocaína, com peso de 5,4g.

Em 24/07/2021 a prisão em flagrante do acusado foi convertida em prisão preventiva (fls. 68/70).

Foi determinada a notificação do acusado (fl. 108), que apresentou resposta à acusação às fls. 129/131.

Recebida a denúncia em 18/10/2021, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 133/135).

Durante a instrução foram colhidos os depoimentos das testemunhas e o réu foi interrogado (fls. 157/158).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu por entender bem demonstradas a autoria e materialidade do crime. A defesa, por sua vez, pugnou

que a pena-base, na primeira fase, fosse exasperada apenas em 1/6 em razão dos maus antecedentes e, na segunda fase, que a reincidência fosse compensada com a confissão espontânea, nada se considerando na terceira fase, fixando a pena em 05 anos e 10 meses de reclusão.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Restaram comprovadas no curso da instrução processual a autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes imputado ao réu.

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/05), auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), laudo de constatação (fls. 36/39) e pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 120/122, além da prova oral colhida em audiência.

Quanto à autoria, foi confirmada pelos depoimentos dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante e pela condução do acusado.

A testemunha policial Bruno Felipe Tavares dos Santos relatou que realizava patrulhamento pelo local, com informação de que haveria tráfico próximo à rua do local dos fatos. O réu tentou dispensar uma sacola plástica no telhado da casa vizinha da qual ele se encontrava. Na busca pessoal foi encontrado o valor de R\$ 84,00. Localizada a sacola, dentro dela havia 07 porções de cocaína e 58 de maconha. Indagado, ele confessou a traficância, informando que havia iniciado a partir das 18h00 e por carga de entorpecente vendido ele recebia R\$ 50,00. Não conhecia o réu antes. Ele estava sozinho no local e a sacola estava com ele, pois estava a menos de cinco metros de distância do depoente.

As declarações do policial William Magnani Fernandes foram no mesmo sentido de seu colega de farda.

Em seu interrogatório, o réu confessou a prática do tráfico.

A prova colhida no curso da instrução processual foi convergente e ratificou toda a narrativa feita pelos agentes por ocasião da prisão em flagrante.

Ademais, o próprio acusado confessou a prática delitiva em seu interrogatório, dispensando-se, assim, maiores delongas acerca da materialidade/autoria do crime.

As circunstâncias do caso, mais precisamente a quantidade e forma de acondicionamento das drogas (57 porções de maconha e 07 porções de cocaína), permitem inferir o objetivo do comércio espúrio de entorpecente, nos termos dos critérios descritos no artigo 52, I, da Lei nº 11.343/06, de forma a tipificar a conduta descrita no artigo 33, caput, da referida lei, na modalidade de "trazer consigo", sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. A causa especial de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 não pode ser reconhecida no caso em questão, tendo em vista que o acusado não ostenta o requisito subjetivo da primariedade (fls. 142/143).

Diante de tais considerações, demonstradas a autoria e materialidade delitivas, passa-se à dosimetria da pena de acordo com o artigo 68, caput, do Código Penal.

Na primeira fase, em observância ao enunciado do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, observo que as circunstâncias da quantidade e variedade das drogas (maconha e cocaína), bem como principalmente a natureza desta última, que é entorpecente com maior poder lesivo e alta capacidade de causar dependência, justificam a majoração da reprimenda.

Com relação às diretrizes fixadas pelo artigo 59 do Código Penal, observo que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie; ostenta duas condenações transitadas em julgado, sendo uma delas utilizada como maus antecedentes e a outra para fins de reincidência na segunda fase da dosimetria (fls. 142/143); poucos elementos foram colhidos acerca de sua conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de valorar tais circunstâncias; os motivos são os inerentes ao crime; tampouco as consequências do crime exigem maior reprovação; por último, tratando-se de crime vago, não se cogita de o comportamento da vítima ter contribuído para a prática da infração.

Diante de tais circunstâncias analisadas isoladamente, fixo a pena-base em 06 anos e 10 meses de reclusão e 683 dias-multa, estes fixados em valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época do crime, uma vez que não há nos autos elementos suficientes a aferir a real situação econômica do acusado.

Presentes a agravante da reincidência bem como a atenuante da confissão espontânea,

sendo ambas de caráter preponderante, compenso-as, mantendo-se nesta segunda fase a pena anteriormente fixada.

Não concorrendo causas de diminuição ou aumento de pena, torno a pena definitiva. Em atenção à diretriz estabelecida pelo artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, em que pese o réu ter permanecido preso durante o trâmite do processo, eventual cômputo de tal período não terá o condão de modificar o regime inicial de cumprimento de sua pena, motivo pelo qual deixo de considerar o tempo de prisão provisória, cabendo ao juízo da execução a efetiva detração para fins de extinção do período de pena já cumprido e eventual progressão, que deve levar em conta condições subjetivas, que somente poderão ser analisadas por aquele juízo.

Diante da pena aplicada e sendo o réu reincidente, deverá iniciar o cumprimento da pena em regime FECHADO (artigo 33, § 2º, "a" e "b", do CP).

Ante o exposto, e por todo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar PAULO HENRIQUE FELIX DO NASCIMENTO como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, na conduta de "trazer consigo", à pena de 06 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 683 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época do crime.

Persistindo os pressupostos e requisitos anteriormente analisados para a decretação da prisão preventiva e, agora com maior razão diante da condenação in concreto, tendo em vista a necessidade de garantia da aplicação da lei penal e também para assegurar a ordem pública, considerando que as medidas cautelares diversas do cárcere previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostram tênues e ineficazes, mantenho a custódia e nego ao réu o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se guia de recolhimento provisória (em caso de recurso) e recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Condeno ainda o réu ao pagamento da taxa judiciária, no valor de 100 UFESP's, conforme legislação estadual vigente.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta sentença, tomem-se as seguintes providências:

Expeça-se guia de execução definitiva;

Proceda-se ao recolhimento da pena pecuniária em desfavor do réu de acordo com o artigo 50 do Código Penal e artigo 686 do Código de Processo Penal;

Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para fins de suspensão dos direitos políticos nos termos do artigo 15, III da Constituição Federal;

Oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD) da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo.

Por fim, decreto a perda do valor apreendido em favor da União.

P.I.C.

Ferraz de Vasconcelos, 07 de dezembro de 2021.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA